



# **COMUNE DI BORGHI**

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 71 DEL 03/07/2026

OGGETTO: RIPARAZIONE FRIGORIFERO CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI DEMOGRAFICI

Viste le:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore
- Delibera GC n. 25 del 30/03/2026 di approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2026 di nomina del sottoscritto Dott. Nicola Pinto quale Responsabile del settore Amministrativo – Servizi Demografici;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 "Impegno di spesa";

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto inoltre il decreto 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

Richiamato l'art 1 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza,

efficacia ed economicita'. Esso e' perseguito nell'interesse della comunita' e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea".

Richiamato in particolare l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 (procedure per l'affidamento), comma 1 lettera b), ai sensi del quale "fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie", per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedano mediante "affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";

l'art. 17 comma 2 del D.lgs.36/2023 (fasi delle procedure per l'affidamento) ai sensi del quale in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo,ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico-finanziarie e tecnico professionale;

Evidenziato che:

- con deliberazione C.C. 46 del 28.11.2014 è stata approvata l'istituzione presso l'Unione Rubicone e Mare della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di cui all'art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016 (già art.33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163 del 2006);
- per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (è stata soppressa la dicitura "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"), i Comuni possono procedere autonomamente, senza far ricorso alla Centrale Unica di Committenza, per acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato che l'art. 62 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

Rilevato che si rende necessaria la riparazione del frigorifero in uso alla cucina della scuola dell'infanzia;

Considerato che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

A tal proposito il RUP ha identificato la ditta CUCINE CROCIATI SRL con sede in via dell'Artigianato, 8 a Bellaria Igea Marina (RN), P.IVA 00817770407 la quale si è dichiarata disponibile alla manutenzione in oggetto per un importo di € 375,00 oltre IVA 22% per complessivi €457,50 i.i.;

Verificata la disponibilità ad impegnare la somma complessiva di € 457,50 i.i. nel Bilancio dell'anno 2026 (esigibilità 2026) approvato come di seguito riportato:

| Importo  | Esercizio | Capitolo | V livello Piano dei Conti |
|----------|-----------|----------|---------------------------|
| € 457,50 | 2026      | 08040010 | 1.03.02.09.011            |

Visto l'art.192 del D.lgs. 267/2000 e l'art.17 del D.lgs.33/2023 e dato atto che la presente

determinazione precede la stipula di apposito contratto dai seguenti elementi essenziali:

- finalità: Corretto funzionamento servizio refezione scolastica;
- oggetto: riparazione frigorifero scuola dell'infanzia
- valore economico: € 457,50 comprensivo di iva al 22%
- forma del contratto: art. 18 Comma 1, del D.Lgs n. 36 del 2023;
- clausole essenziali: pagamento entro 30 giorni data ricevimento fattura elettronica conforme al DM 55/2013;
- scelta contraente: ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36 del 2023;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e del settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

Dato atto che, con riferimento al presente affidamento, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs 36/2023, sono attribuite al sottoscritto Responsabile del settore Amministrativo e Servizi Demografici;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

## DETERMINA

1. Che la premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. per le motivazioni di cui in premessa di procedere ad incaricare la **ditta CUCINE CROCIATI SRL con sede in via dell'Artigianato, 8 a Bellaria Igea Marina (RN), P.IVA 00817770407** alla riparazione del frigorifero della cucina della scuola dell'infanzia per un importo di € 375,00 oltre IVA 22% per complessivi € 457,50 i.i.;

3. di impegnare in favore della ditta CUCINE CROCIATI SRL con sede in via dell'Artigianato, 8 a Bellaria Igea Marina (RN), P.IVA 00817770407 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, di provvedere all'imputazione secondo quanto riportato nella tabella seguente con imputazione sul Bilancio 2026:

| Importo  | Esercizio | Capitolo | V livello Piano dei Conti |
|----------|-----------|----------|---------------------------|
| € 457,50 | 2026      | 08040010 | 1.03.02.09.011            |

4) di attestare che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" trattasi di spesa non ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata con entrate proprie e che non rientra tra le tipologie di entrata

vincolato di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2026 e che la competenza economico è relativa all'esercizio 2026;
- che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta CUCINE CROCIATI SRL con sede in via dell'Artigianato, 8 a Bellaria Igea Marina (RN), P.IVA 00817770407 ha comunicato il conto corrente bancario "dedicato", anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola;
- che alla procedura in parola è stato attribuito dal sistema SIMOG dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi il seguente codice identificativo **CIG: BC3EB7DFEA**;
- la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, come risulta dal DURC depositato agli atti dell'Ufficio;

6) di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

7) di dare atto che ai sensi della Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell' ANAC, la presente procedura di affidamento non è soggetta alla corresponsione del contributo;

8) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura elettronica conforme a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

9) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;

11) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Economico-Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

12) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

13) di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni disponibili attraverso l'apparato informatico dell'Ente in quanto conservate al PARER
- sarà pubblicata su <https://borghi.trasparenza-valutazione-merito.it/> ai sensi dell'art. 37 del

D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Il Responsabile  
NICOLA PINTO